Algemene Voorwaarden

Keuning Fotografie

Onderneming: Keuning Fotografie | **Website:** www.keuningfotografie.nl

Dienstverlening: Fotografie & Pasfotoservice op Locatie | **Versie / Datum:** Versie 1.0 / September 2026

KvK nummer: 42153732

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. **Begrippen en Definities:** In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    - **Keuning Fotografie:** De gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
    - **Klant/Opdrachtgever:** Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Keuning Fotografie een overeenkomst aangaat, een offerte opvraagt, of een fotosessie, pasfotoservice of sportreportage boekt.
    - **Consument:** De Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (B2C).
2. Bij het boeken van een fotosessie, pasfotoservice, sportreportage of andere diensten gaat de Klant/Opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
3. Keuning Fotografie heeft de intentie alle informatie op de website correct en volledig weer te geven. Aan de informatie op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.
4. De foto's en content op www.keuningfotografie.nl mogen uitsluitend worden gebruikt door Keuning Fotografie. Bezoekers van de website kunnen deze foto's bekijken, maar hebben geen toestemming om deze op welke wijze dan ook te gebruiken.
5. Keuning Fotografie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 2. AUTEURSRECHT EN GEBRUIK VAN FOTO'S

1. Het auteursrecht van de foto's blijft te allen tijde berusten bij de fotograaf van Keuning Fotografie.
2. De Klant geeft Keuning Fotografie toestemming om de gemaakte foto's (van algemene fotoshoots en sportevenementen) te gebruiken voor promotiedoeleinden op het internet (zoals website en sociale media), portfolio en drukwerk, zonder dat hiervoor een vergoeding of restitutie verschuldigd is.
3. **Specifieke privacybepaling Pasfoto's:** Foto's gemaakt in het kader van de pasfotoservice worden uitdrukkelijk niet gebruikt voor promotionele doeleinden, sociale media of portfolio, tenzij de Klant hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk instemt.
4. Het is de Klant niet toegestaan om ontvangen digitale fotobestanden op internet of sociale media te plaatsen in een andere bewerking (zoals filters of bijsnijden) dan hoe deze door Keuning Fotografie

zijn aangeleverd.

5. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de Klant het recht tot reproductie voor eigen/persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals reclamecampagnes voor derden) zonder voorafgaande toestemming van Keuning Fotografie.
6. Keuning Fotografie bewaart digitale bestanden voortvloeiend uit een reguliere fotosessie of sportreportage tot maximaal 1 jaar na de sessie in haar archief ter ondersteuning van eventuele nabestellingen, waarna deze definitief worden verwijderd. Fotobestanden voortvloeiend uit de pasfotoservice worden direct na het afdrukken c.q. de digitale overdracht definitief verwijderd en worden niet opgeslagen in een archief.

ARTIKEL 3. FOTOSESSIE, LOCATIE EN WERKWIJZE

1. Een fotosessie, sportreportage en/of pasfotoservice boeken kan via het contact- of boekingsformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via WhatsApp. Na het afspreken van datum en tijdstip stuurt Keuning Fotografie een schriftelijke bevestiging per e-mail of bericht. De afspraak is definitief zodra deze bevestiging is verzonden.
2. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient dit uiterlijk binnen 7 dagen na de boeking (en vóór de fotosessie/opdracht) schriftelijk te worden gemeld.
3. **Selectie & Online Galerij:** Bij fotoshoots waarbij een selectie galerij wordt gebruikt, worden foto's binnen 2 weken geplaatst in een afgeschermde online galerij met logo/watermerk. De Klant kan hierin de keuze maken. Extra bestanden kunnen tegen de op dat moment geldende tarieven worden bijbesteld.
4. **Reiskosten en Parkeerkosten:**
    - Het concept van een 'standaard servicegebied' (waarbinnen geen reiskosten in rekening worden gebracht) geldt uitsluitend voor de pasfoto service aan huis. Voor pasfoto's buiten dit servicegebied worden reiskosten doorberekend.
    - Voor alle overige opdrachten — waaronder maar niet beperkt tot fotosessies, fotoreportages en sportfotografie — worden te allen tijde reiskosten en eventuele parkeerkosten in rekening gebracht, ongeacht de locatie. Reiskosten worden vooraf gecommuniceerd of opgenomen in de offerte/bevestiging.
5. **Begeleiding bij minder mobiele personen:** Bij fotosessies of pasfoto's aan huis voor personen die fysiek beperkt of bedlegerig zijn, dient er een begeleider of verzorgende aanwezig te zijn om te assisteren bij de positionering. De fotograaf verricht geen medische of fysieke tilhandelingen.
6. **Eigen opnames:** Het is tijdens de fotosessie niet toegestaan om foto's of video's te maken met een eigen telefoon of camera, tenzij vooraf anders is afgesproken.
7. **Feedback tijdens de sessie:** Eventuele ontevredenheid over de opstelling, kleding of werkwijze dient direct tijdens de fotosessie kenbaar te worden gemaakt. Dat geeft Keuning Fotografie de kans om direct aanpassingen door te voeren. Klachten hierover achteraf worden als niet-gegrond beschouwd.

ARTIKEL 4. HERROEPINGSRECHT EN BEDENKTIJD (BIJ CONSUMENTEN)

1. **Diensten op afstand:** Bij een boeking op afstand (via website, e-mail, telefoon of WhatsApp) door

een Consument, geldt in beginsel een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

2. **Uitzondering specifieke datum:** Indien de fotosessie of fotoreportage wordt overeengekomen op een specifiek tijdstip of een specifieke datum (reservering), is het herroepingsrecht wettelijk uitgesloten conform art. 6:230m lid 1 sub k BW. In dat geval zijn uitsluitend de annuleringsvoorwaarden uit Artikel 7 van toepassing.
3. **Uitvoering binnen 14 dagen:** Indien een fotosessie op verzoek van de Klant plaatsvindt binnen de bedenktijd van 14 dagen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat Keuning Fotografie direct start met de uitvoering van de dienst. De Klant verklaart hiermee afstand te doen van het herroepingsrecht zodra de fotosessie volledig is uitgevoerd.
4. **Fotoproducten (Maatwerk):** Fysieke fotoproducten, afdrukken en pasfoto's die op maat voor de Klant worden gemaakt, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht (gepersonaliseerde goederen).

ARTIKEL 5. PASFOTOSERVICE & GARANTIE OP OFFICIËLE DOCUMENTEN

1. Keuning Fotografie spant zich maximaal in om pasfoto's te maken die voldoen aan de wettelijke acceptatiecriteria van de Rijksoverheid (Fotomatrix).
2. Het kan helaas voorkomen, om wat voor reden dan ook, dat een pasfoto niet door de scanner van de desbetreffende overheid/instantie komt. Dit gebeurt zeer zelden, maar is niet geheel uit te sluiten.
3. In het geval van afkeuring ontvangt de Klant een officiële verklaring/brief van de desbetreffende instantie. Om aanspraak te maken op onze **Pasfoto Garantie** (het kosteloos opnieuw afdrukken of op locatie opnieuw maken van de pasfoto), dient de Klant deze brief samen met **alle geleverde pasfoto's** bij Keuning Fotografie in te leveren. Dit is een vereiste om de pasfoto's kosteloos opnieuw te kunnen verwerken.
4. Indien de Klant bij afkeuring niet bij Keuning Fotografie terugkomt om de foto kosteloos te laten herstellen, maar ervoor kiest om elders een nieuwe pasfoto te laten maken, vervalt het recht op herstel en wordt er **geen geld teruggegeven**.

ARTIKEL 6. SPORTFOTOGRAFIE, PORTRETRECHT EN PUBLIEKE RUIMTE

1. **Fotograferen in de openbare ruimte / op accommodaties:** Bij sportevenementen of sportactiviteiten in de openbare ruimte of op (gehuurde) sportaccommodaties, gaat de Opdrachtgever (zoals een vereniging, club en/of organisator) ermee akkoord dat aanwezige sporters, deelnemers en publiek herkenbaar in beeld kunnen worden gebracht ten behoeve van sfeer- en wedstrijd-verslaglegging.
2. **Informatieplicht Opdrachtgever:** De Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om deelnemers, leden en bezoekers vooraf te informeren over de aanwezigheid van Keuning Fotografie en de mogelijke publicatie van de beelden op de overeengekomen kanalen. Bij afgesloten accommodaties of sporthallen staat de Opdrachtgever er voor in dat Keuning Fotografie over de benodigde toestemming en toegang beschikt.
3. **Vrijwaring portretrecht:** Keuning Fotografie vrijwaart zich van aanspraken van derden (deelnemers, sporters of publiek) die zich beroepen op het portretrecht, tenzij er sprake is van een opzettelijk grievende of beschadigende publicatie door Keuning Fotografie.

4. **Sfeer- en Promotiedoeleinden (Portfolio):** Voor zover sportfoto's zijn gemaakt in de openbare ruimte of tijdens openbare sportevenementen, wordt er conform de wetgeving omtrent het portretrecht van uitgegaan dat publicatie voor sfeer-, nieuws- of promotiedoeleinden door Keuning Fotografie is toegestaan, tenzij een gefotografeerde een aantoonbaar en zwaarwegend redelijk belang heeft tegen deze publicatie.
5. **Bezwaar en opt-out (inclusief minderjarigen):** Indien een sporter of de ouder/verzorgende van een minderjarige deelnemer gegrond bezwaar heeft tegen een specifieke publicatie op de kanalen van Keuning Fotografie, kan deze een schriftelijk verzoek tot verwijdering indienen. Keuning Fotografie zal de foto na ontvangst binnen een redelijke termijn online verwijderen of het gezicht onherkenbaar maken.
6. **Commercieel gebruik door derden:** Het verkopen of licentiëren van sportfoto's aan commerciële merken (bijvoorbeeld voor landelijke reclamecampagnes) valt buiten de reguliere opdrachten en vereist expliciete schriftelijke toestemming (model release) van eventueel herkenbaar in beeld gebrachte personen.

ARTIKEL 7. ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Annuleren of verplaatsen van een afspraak is kosteloos mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de fotosessie of sportreportage (bijvoorbeeld in geval van ziekte of overmacht).
2. Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de afspraak, of indien de fotograaf op de afgesproken tijd op locatie is maar niemand aanwezig is / de sessie door toedoen van Klant niet door kan gaan, is Keuning Fotografie gerechtigd gemaakte reiskosten en een voorrij vergoeding (max. 50% van het afgesproken tarief) in rekening te brengen.
3. Bij ziekte, overmacht of extreme weersomstandigheden aan de zijde van Keuning Fotografie wordt de afspraak in overleg kosteloos verplaatst naar een nader te bepalen datum.

ARTIKEL 8. BETALING, CADEAUBONNEN EN KORTINGSBONNEN

1. Betaling geschiedt direct na afloop van de fotosessie/opdracht via Tikkie/QR-code, contant, pinnen of vooraf per bankoverschrijving. Nabestelde digitale bestanden of fotoproducten worden verwerkt en geleverd zodra de betaling is ontvangen. Keuning Fotografie streeft ernaar digitale bestanden binnen 3 tot 5 werkdagen na betaling te leveren. Fotoproducten worden na ontvangst van betaling direct bij de leverancier in bestelling genomen; de levertijd hiervan is afhankelijk van de leverancier.
2. Voor verenigingen, instellingen en zakelijke klanten geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3. **Cadeaubonnen en Kortingsbonnen:** Cadeaubonnen van Keuning Fotografie zijn niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar. Kortingsbonnen of actiebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID, PRIVACY EN GESCHILLEN

1. Keuning Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade ontstaan door onjuiste informatievoorziening door de Klant. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende opdracht.
2. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de AVG-wetgeving en de Privacy

verklaring van Keuning Fotografie.

3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Keuning Fotografie en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

© Keuning Fotografie | www.keuningfotografie.nl